

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2137/2531

ธนาคารแหลมทอง จำกัด

โจทก์

บริษัทยนตรภัณฑ์ จำกัด กับพวก

จำเลย

ธนาคารแหลมทอง จำกัดฯ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 65

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ความว่า โจทก์ขอถอนนายพรชัยวรสายัณห์ ออกจากการเป็นทนายโจทก์ในคดีนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ นายพรชัยวรสายัณห์ ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสอง (ลูกหนี้) เต็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลายต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ และต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง ศาลอุทธรณ์สั่งคำร้องขอถอนฟ้องว่า การถอนฟ้องคดีล้มละลายจะกระทำได้เฉพาะในศาลชั้นต้นเท่านั้นเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว โจทก์จะมาขอถอนฟ้องในชั้นอุทธรณ์ไม่ได้ ถ้าโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีแก่จำเลยควรที่จะถอนอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้พิทักษ์ทรัพย์บริษัทยนตรภัณฑ์จำกัด จำเลยที่ 1 และนายกูรดิษฐ์จันทร์ศรีขวลา จำเลยที่ 2 ไว้เต็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 14

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 120)

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกาคำสั่ง (อันดับ 118)

โจทก์ยื่นคำร้องตั้งกล่าว (อันดับ 122)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนนายพรชัยวรสายัณห์ออกจากการเป็นทนาย
โจทก์

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนนายพรชัยวรสายัณห์ออกจากการเป็นทนาย
โจทก์

(ส่ง สุขะปยุตณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ